



PUTUSAN

Nomor 5647 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DONAL PAKUKU;**
Tempat Lahir : Ratatotok;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/10 Desember 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Modayag, Jaga II, Kecamatan Modayag,
Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi
Sulawesi Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tondano karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan tanggal 23 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONAL PAKUKU bersalah melakukan tindak pidana "Pertambangan mineral dan batubara" sesuai dengan Pasal 158



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONAL PAKUKU berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 8 (delapan) karung soda kustik (*caustic soda flakes*) @ 50 (lima puluh) kg;
 - 2) 1 (satu) karung *solsacat* (kapur);
 - 3) 1 (satu) buah pipa paralon dengan panjang 4 meter;
 - 4) 2 (dua) buah penyambung pipa paralon;
 - 5) 1 (satu) unit mesin pompa air (*marine diesel engine*) merek Jiang Dong;
 - 6) 2 (dua) buah penutup pipa paralon;
 - 7) 1 (satu) gulung selang merah besar;
 - 8) 1 (satu) gulung selang biru besar;
 - 9) 1 (satu) gulung selang biru kecil;
 - 10) 5 (lima) gulung selang hitam kecil;
 - 11) 1 (satu) buah terpal besar;
 - 12) 10 (sepuluh) *fan belt*;
 - 13) 1 (satu) buah wajan besar;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 14) Leach pad nomor 1 yang berisi material diduga ore emas sejumlah + 27.706 m³;
- 15) Leach pad nomor 2 yang berisi material diduga ore emas sejumlah + 26.599 m³;
- 16) Material warna abu-abu diduga mengandung kadar emas sebanyak + 20 (dua puluh) kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Material warna coklat diduga mengandung kadar emas sebanyak + 10 (sepuluh) kg;

Dikembalikan ke PT. Bangkit Limpoga Jaya;

- 18) Rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 0261802171 atas nama Arny Christian Kumolontang periode Januari 2022 sampai dengan Desember 2022;

- 19) Rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 0017092611 atas nama Arny Christian Kumolontang periode Januari 2022 sampai dengan Desember 2022;

- 20) Rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 0017092611 atas nama Arny Christian Kumolontang periode Januari 2023 sampai dengan 27 Maret 2023;

Dari penguasaan Tersangka Arny Christian Kumolontang dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Maret 2023;

- 21) 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri atas nama Candra Nomor Rekening 148-00-1244371-2 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Tarakan Simpang Tiga 14927;

Dari penguasaan Terdakwa Donal Pakuku dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Maret 2023;

- 22) Rekening koran Bank Mandiri atas nama Candra dengan nomor rekening 148-00-1244371-2 periode Januari 2022 sampai dengan Agustus 2022;

Dari penguasaan Terdakwa Donal Pakuku dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Maret 2023;

- 23) 1 (satu) dokumen fotokopi yang telah dilegalisir oleh Notaris Kabupaten Minahasa Tenggara Raden Bramon Yonaja Presa, S.H. berupa Perjanjian Kerja Sama antara Arny Christian Kumolontang dengan Donal Pakuku, tanggal 5 Desember 2020;

- 24) 1 (satu) dokumen fotokopi yang telah dilegalisir oleh Notaris Kabupaten Minahasa Tenggara Raden Bramon Yonaja Presa, S.H. berupa addendum yang dibuat di Manado pada tanggal 22 November

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 5647 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, oleh dan antara Arny Christian Kumolontang dengan Donal Pakuku;

Dari penguasaan Terdakwa Candra dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Maret 2023;

25) 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri atas nama Donal Pakuku Nomor Rekening 150-00-1728088-2 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP MMU Manado Ratahan 15076;

26) 1 (satu) dokumen rekening koran Bank Mandiri atas nama Donal Pakuku Nomor Rekening 150-00-1728088-2 periode 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Agustus 2022;

Dari penguasaan Tersangka Donal Pakuku dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 12 April 2023;

27) 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Sie You Ho Nomor Rekening 2117799898 yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Ancol;

28) 1 (satu) dokumen Rekening koran Bank BCA atas nama Sie You Ho Nomor Rekening 2117799898, periode 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Agustus 2022;

Dari penguasaan Sie You Ho dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 13 April 2023;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Tnn tanggal 11 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONAL PAKUKU tersebut di atas, telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa DONAL PAKUKU dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Rechts-vervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 5647 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan barang barang bukti berupa:
 1. Leach pad nomor 1 yang berisi material diduga ore emas sejumlah + 27.706 m³;
 2. Leach pad nomor 2 yang berisi material diduga ore emas sejumlah + 26.599 m³;
 3. 8 (delapan) karung soda kustik (*caustic soda flakes*) @ 50 (lima puluh) kg;
 4. 1 (satu) karung *sol/sacat* (kapur);
 5. 1 (satu) unit mesin pompa air (*marine diesel engine*) merek Jiang Dong;
 6. 1 (satu) buah pipa paralon dengan panjang 4 meter;
 7. 2 (dua) buah penyambung pipa paralon;
 8. 2 (dua) buah penutup pipa paralon;
 9. 1 (satu) gulung selang merah besar;
 10. 1 (satu) gulung selang biru besar;
 11. 1 (satu) gulung selang biru kecil;
 12. 5 (lima) gulung selang hitam kecil;
 13. 1 (satu) buah terpal besar;
 14. 10 (sepuluh) *fan belt*;
 15. 1 (satu) buah wajan besar;
 16. Material warna abu-abu diduga mengandung kadar emas sebanyak + 20 (dua puluh) kg;
 17. Material warna cokelat diduga mengandung kadar emas sebanyak + 10 (sepuluh) kg;
 18. Material isi dari 9 (sembilan) tong karbon (penyaring emas) berwarna merah, dengan berat $\pm 2.569,6$ (dua ribu lima ratus enam puluh sembilan koma enam) kg;

Dikembalikan kepada Koperasi Tambang Emas Ratotok melalui Terdakwa Donal Pakuku;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 5647 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 0261802171 atas nama Arny Christian Kumolontang periode Januari 2022 sampai dengan Desember 2022;
20. Rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 0017092611 atas nama Arny Christian Kumolontang periode Januari 2022 sampai dengan Desember 2022;
21. Rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 0017092611 atas nama Arny Christian Kumolontang periode Januari 2023 sampai dengan 27 Maret 2023;

Dikembalikan kepada Saksi Arni Christian Kumolontang;

22. 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri atas nama Candra Nomor Rekening 148-00-1244371-2 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Tarakan Simpang Tiga 14927;
23. Rekening koran Bank Mandiri atas nama Candra dengan nomor rekening 148-00-1244371-2 periode Januari 2022 sampai dengan Agustus 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Candra;

24. 1 (satu) dokumen fotokopi yang telah dilegalisir oleh Notaris Kabupaten Minahasa Tenggara Raden Bramon Yonaja Presa, S.H. berupa Perjanjian Kerja Sama antara Arny Christian Kumolontang dengan Donal Pakuku, tanggal 5 Desember 2020;
25. 1 (satu) dokumen fotokopi yang telah dilegalisir oleh Notaris Kabupaten Minahasa Tenggara Raden Bramon Yonaja Presa, S.H. berupa adendum yang dibuat di Manado pada tanggal 22 November 2021, oleh dan antara Arny Christian Kumolontang dengan Donal Pakuku;
26. 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri atas nama Donal Pakuku Nomor Rekening 150-00-1728088-2 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP MMU Manado Ratahan 15076;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 5647 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) dokumen rekening koran Bank Mandiri atas nama Donal Pakuku Nomor Rekening 150-00-1728088-2 periode 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Agustus 2022;

Dikembalikan kepada Terdakwa Donal Pakuku;

28. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Sie You Ho Nomor Rekening 2117799898 yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Ancol;

29. 1 (satu) dokumen rekening koran Bank BCA atas nama Sie You Ho Nomor Rekening 2117799898, periode 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Agustus 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Sie Yo Ho;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 145/Akta Pid.Sus/2023/PN Tnn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tondano tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Januari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 24 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tondano tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan pada tanggal 11 Januari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 24 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 5647 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tondano Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Tnn tanggal 11 Januari 2024 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* menerapkan hukum sesuai fakta hukum dan hukum acara yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis, terungkap bahwa PT. Bangkit Limpoga Jaya memiliki IUP OP berada di Desa Ratatotok Selatan Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara dengan luas 41,38 Hektar berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 100 Tahun 2013 Tanggal 01 Agustus 2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dan Perubahan Keputusan Bupati Nomor 72 Tahun 2011 beserta lampirannya kepada PT. Bangkit Limpoga Jaya. Bahwa Saksi Arny Christian Kumolontang selaku Dewan Komisaris yang tersisa di Indonesia mengadakan perjanjian kerjasama dengan Terdakwa selaku Ketua Koperasi Tambang Emas Ratatotok berdasarkan Perjanjian Kerja Sama pada tanggal 5 Desember 2020, yang kemudian diadendum pada tanggal 21 November 2021 untuk melaksanakan kegiatan penambangan di wilayah IUP milik PT. Bangkit Limpoga. Bahwa PT. Bangkit Limpoga Jaya belum melengkapi dokumen RKAB dan belum ditunjuknya Kepala Teknis Tambang/KTT, sehingga belum diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penambangan. Dokumen RKAB dan belum ditunjuknya Kepala Teknis Tambang/KTT bukan merupakan ijin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 5647 K/Pid.Sus/2024



2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan berdasarkan ketentuan Pasal 95 Ayat 1 dan Ayat 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, belum dilengkapinya dokumen RKAB dan belum ditunjuknya Kepala Teknis Tambang/KTT, pelanggaran tersebut termasuk dalam pelanggaran administrasi yang dikenai sanksi administrasi berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau c. pencabutan izin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI MINAHASA SELATAN** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 5647 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **10 September 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Diah Rahmawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 5647 K/Pid.Sus/2024